

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 469/2532

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี

โจทก์

นายแดง เสี่ยงบุญ กับพวก

จำเลย

นายตึก แจ่มเมือง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 มีความประสงค์ขอถอนฎีกาของจำเลยที่ 2 โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 115)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีและใช้อาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตรียจำคุกคนละ 24 ปี จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 คนละ 24 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 12 ปี นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 4 ต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 822,823 และ 825/2530 ของศาลนี้ นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 822 และ 825/2530 ของศาลนี้ นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 823 และ 825/2530 ไม่นับโทษต่อจากโทษในคดีหมายเลขดำที่ 822/2530 ของศาลนี้ เพราะศาลพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นับโทษจำเลยทั้งสี่ต่อให้นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 112,109)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2
ออกจากสารบบความ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2
ด้วย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2
ออกจากสารบบความ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2
ด้วย

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ